

आओ जाने अपना अधिकार



क्रिएटिंग स्पेसेस कार्यक्रम के तहत
महिलाओं एवं किशोरियों के जागरूकता के लिए हस्तपुस्तिका

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में बना

- ❖ घरेलू हिंसा कानून को 498A कहते हैं
- ❖ माँ बहन, बेटी, पत्नी, प्रेमिका सबको इस कानून में अधिकार मिला है।
- ❖ इस कानून के तहत सुरक्षा का अधिकार धारा 18 निवास का अधिकार धारा 19, आर्थिक अधिकार धारा 20, अभिरक्षा का अधिकार धारा 21, मुआवजा का अधिकार धारा 22 मिला है।

घरेलू हिंसा के कई रूप हैं।

- ❖ शारीरिक हिंसा— मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना दाँत से काटना, लात मुक्का मारना, धमकी देना, किसी भी तरह से चोट पहुँचाना।
- ❖ यौनिक हिंसा—बलात्कार, अश्लील साहित्य, अन्य सामग्री देखने के लिए मजबूर करना
- ❖ मौखिक हिंसा—कलंक लगाना, दहेज आदि के लिए अपमानित करना, बच्चा, या बेटा नहीं होने का ताना मारना, शिक्षा या नौकरी के अवरोध डालना
- ❖ आर्थिक हिंसा—खाना कपड़ा दवाई आदि का खर्च नहीं देना, घर का किराया नहीं देना, वेतन मजदूरी छिन लेना, समान बेच देना आदि।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को मिलने वाले अधिकार

सुरक्षा का अधिकार : धारा 18

घरेलू हिंसा से यदि कोई महिला पीड़ित हो या घटना घटने की आशंका हो तो वह सुरक्षा के अधिकार के तहत कानून से सुरक्षात्मक आदेश प्राप्त कर सकती है। इस आदेश को 'हिंसा रोक' आदेश भी कह सकते हैं।

निवास का अधिकार : धारा 19

पीड़िता को अपने निवास पर रहने का अधिकार है। उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता है। यदि पीड़िता किराये के मकान में रहती है तो आरोपी को किराया देना या उसी स्तर का आवास देना होगा।

आर्थिक अधिकार : धारा 20

घरेलू हिंसा के कारण महिला काम पर न जा पाये, जिसके कारण उसके आय में क्षति होती है या मारपीट के बाद डॉक्टरों इलाज में खर्च आता है तो ऐसी स्थिति में महिला प्रतिपक्षी से आर्थिक अधिकार के अन्तर्गत अपना हक ले सकती है।

अभिरक्षा अधिकार : धारा 21

के अंतर्गत अस्थायी रूप से बच्चे को अपने पास रखने या बच्चे से मिलने का आदेश प्राप्त हो सकता है।

मुआवजा का अधिकार : धारा 22

घरेलू हिंसा के कारण हुई शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक कष्ट आघात आदि की भरपाई के लिये पीड़िता मुआवजा प्राप्त कर सकती है।

डी.आई.आर (D.I.R) और एफ.आई.आर (F.I.R) का मतलब क्या होता है

- ❖ डी.आई.आर (D.I.R) मतलब डोमेस्टिक (घरेलू) इनफार्मेशन रिपोर्ट होता है, घर में किसी भी प्रकार कि होने वाली हिंसा की शिकायत हम डी.आई.आर (D.I.R) द्वारा कर सकते हैं
- ❖ एफ.आई.आर. F.I.R का मतलब फर्स्ट इनफोरमेशन रिपोर्ट होता है। हिन्दी में इसे प्राथमिकी दर्ज कराना कहते हैं।
- ❖ यह शिकायत हम कागज पर लिखकर किसी पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं, जिससे आपका हस्ताक्षर होना जरूरी है।
- ❖ आप को इस रिपोर्ट की एक प्रति पाने का अधिकार है।
- ❖ महिला हिंसा खास कर घरेलू हिंसा की प्राथमिकी, LEO के पास NGO के पास ब्लॉक में, थाने में, ईमेल के द्वारा लिखित या मौखिक, या मोबाईल के द्वारा दर्ज कराया जा सकता है महिला हेल्प लाईन, महिला थाना आदि में भी दर्ज हो सकता है।
- ❖ महिला को रात्रि में शाम छः बजे से सुबह छः बजे तक बिना महिला कांस्टेबल के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- ❖ महिला को रात्रि में थाना में नहीं रखा जा सकता है बच्चे को भी रात्रि में थाना में नहीं रखा जा सकता है।
- ❖ गिरफ्तारी के दौरान पुलिस (पुरुष) महिला को हाथ नहीं लगा सकता है।

- ❖ हमारे देश में भारतीय संविधान लागू है जो महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता है। जाति धर्म रंग प्रान्त के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं है।
- ❖ हम सबो को संविधान से पाँच मौलिक अधिकार मिला हुआ है।

घरेलू हिंसा 498 A पर गीत

- ❖ मोके जे मारवे सईया, सीधा जेल जावे रे तोय सीधा जेल जावे 498 A धारा लागी बेल नहीं पावे रे तोय वेल नहीं पावें
- ❖ मोके जे गरीया ले सईया, तोके जेल होय जाई रे (2) धारी 498A लागी बेल नहीं होवे रे तोर बेल नहीं होवे
- ❖ घर से भागले अगर मोके, तखनो जेल जावे रे (2) धारी 19 लागी तोके घर में रहवो मोय रे (2)
- ❖ घायल जे करले सईयार तखनो जेल होवी रे (2) धारा 20 लागी तोके मोय आर्थिक मदद पावो रे (2)
- ❖ मोसे करले मारपीट अगर तोके जेल होवो रे (2) धारा 22 लागी तोके मुआवाजा मोय पावो रे (2)
- ❖ मोके जे डराले सईया जेल तोय जावे रे (2) धारा 18 लागी तोके सुरक्षा मोय पावो रे (2)
- ❖ छुडवा जे छिनले सईया, तोके जेल होवी रे (2) धारा 21 लागी तोके अभिरक्षा मोय पावा रे (2)

मोके जे मारवे सईया

498 धारा लागी

जेंडर का मतलब क्या है

कथन	सेक्स	जेंडर
महिलाएँ बच्चे को जन्म दे सकती है	✓	
पुरुषों की शरीरिक क्षमता महिलाओं से अधिक होती हैं		✓
महिलायें स्तनपान करा सकती है	✓	
पुरुषों को शिघ्र गुस्सा आ जाता है।		✓
महिलाएँ कारखानों में काम नहीं कर सकती		✓
पुरुष बच्चों को देखभाल नहीं कर सकते		✓
महिलाएँ पुरुषों से बेहतर खाना बना सकती है।		✓
पुरुषों में भावनायें नहीं होती		✓
पुरुष अपने यौन इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, महिलाएँ नियंत्रित कर लेती है।		✓

- ❖ शारीरिक संरचना में सिर्फ एक अन्तर के सिवा लड़का लड़की में कोई अन्तर नहीं है स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को पालती है।
- ❖ शरीर के इस बनावट को प्राकृतिक लिंग कहा जाता है। मर्द को लिंग औरत को योनि प्रकृति ने दिया है सिर्फ यही असमानता स्त्री पुरुष के बीच होती है।
- ❖ बाकि की असमानता समाज ने अपनी सुविधा के अनुसार भेदभाव बालाबना दिया है कि लड़की है तो ये पहनेगी लडका है तो ये पहनेगा। लड़कियों को कोमल होना चाहिए लडका को कठोर होना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक व्यवहार सभी जगहो पर भेदभाव कायम हैं।

- ❖ उदाहरण के तौर पर, समाज ऐसे नियम बनाता है जिसमें लड़के या लड़कियों में भेद किया जाता है। लड़का फुटबाल खेलगा लड़की घर में गुड़िया चुल्हा चौकी से खेलेगी लड़का घर के बाहर खेलेगा, लड़की घर के अन्दर रहेगी। लड़का को बढ़िया और ज्यादा भोजन मिलेगा लड़की को कम और बासी खाने को मिलेगा लड़का को घर संभालना है। लड़की को शादी करके पराये घर जाना है।
- ❖ सामाजिक लिंग भेद प्रकृति ने नहीं बनाये। प्रकृति तो लड़का और लड़की पैदा करती है समाज उन्हें पुरुष और स्त्री में बदल देता है।
- ❖ समाज के द्वारा दिये गया भेद को औरत मर्द की परिभाषा को सामाजिक लिंग या जेन्डर कहा जाता है।
- ❖ सामाजिक भेद भाव एवं मान्यताओं के चलते लड़का लड़की के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। मानो बेटा हो गया तो लौटरी खुल गया बेटा हो गयी तो सबकुछ खत्म हो गया।
- ❖ इन्ही भेद भावों ने समाज के अन्दर विषमता पैदा कर रखा है। अगर औरत होगी तो कमजोर होगी। मर्द होगा तो मजबूत होगा औरत को उसके श्रम का कम मजदूरी मिलता है वही काम के लिए पुरुष को ज्यादा मजदूरी मिलता है।
- ❖ प्रकृति सिर्फ इन्सान को प्रजन्त के लिए औरत और मर्द को अलग अलग अंग देती है। लेकिन भेदभाव ऊँच, नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब गोरा-काला जात-पात ये सब समाज का बनाया ढकोसला है।
- ❖ दुनिया के ज्यादातर हिस्से में सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है **यानी** वहाँ मर्दों वाली सोच के हिसाब से समाज परिवार चलता है। ऐसे समाजों में औरतों के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं होती है।
- ❖ **इन्ही** कारणों से लड़किया लड़कों की तरह आगे नहीं बढ़ पाती है। अपने गुण हुनर को आगे नहीं बढ़ा पाती लड़के और लड़कियों के परवरिश में भेदभाव होता है लड़के फलते फूलते हैं लड़किया कमजोर **कुम्भलाई** नजर आती है।
- ❖ इस सामाजिक भेद भाव को अगर हम चाहें तो मिटा सकते हैं लड़का लड़की स्त्री पुरुष की नई परिभाषाएँ दे कर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ औरत होना कमजोरी के लक्षण नहीं हो। पुरुष होना मजबूत होने की गारंटी नहीं हो। एक **सभ्य** समाज जहाँ स्त्री पुरुष समान रूप से जीवन साथ जीते हो।
- ❖ लड़का लड़की जो चाहे पहन सकते हैं जो चाहे खा सकते हैं खेल सकते हैं। पढ़-लिख सकते हैं। तेज दिमाग ताकत बलबुद्धि काम का हुनर सीखने सीखाने की निरंतर प्रक्रिया है। समान अवसर किसी भी लड़की को मिले तो वो जीवन में आगे बढ़ सकती है। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ गुण, हुनर जिम्मेदारिया व्यवहार और हुनर किसी लिंग जाति रंग और वर्ग के आधार पर ना थोपे जाय **सबो** को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हो तभी हम समता मुलक समाज की स्थापना कर सकते हैं।